**P U T U S A N**
**Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mdn**
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI APRI WAHYUDI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Ujung No.27 Dsn I Desa Helvetia Kec Labuhan Deli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tomi Apri Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam *Dakwaan Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Apri Wahyudi dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bungkusan klip besar yang berisikan 1 (Satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;1 (satu) klip kecil berisikan narkotika jenis sabu berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu;

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) Dikembalikan Kepada Saksi Endra Safrizal;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Tomi Apri Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Endra Syafrizal, saksi Roy Naca Sembiring Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan yang merupakan anggota satnarkoba Polrestabes Medan adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan, yang kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang laki – laki yang dicurigai menjual narkotika jenis sabu dan menghampirinya sembari menyerahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "*beli paket* 70" lalu laki-laki tersebut menerima uang tersebut dan meminta untuk menunggu sebentar, selang beberapa menit kemudian laki – laki tersebut kembali untuk menyerahkan sabu, melihat hal tersebut paraa saksi langsung melakukan penangkapan dan mengenalkan diri sebagai Polisi lalu ditemukanlah 1 (satu) klip kecil berisi sabu dan uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang kembalian pembelian sabu dari tangan kanannya. Selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan laki – laki yang mengaku bernama terdakwa Tomi Apriwahyudi mengakui sabu tersebut merupakan miliknya untuk dijual kembali kepada orang lain yang sebelumnya didapatkan dari laki – laki bernama Yogi (Belum tertangkap) di sebuah tempat tongkrongan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, Kemudian para saksi meminta menunjukkan rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan klip besar yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu dari sudut rumah tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Yogi yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7865/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Si,.M.Farm,.Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan 1 (Satu) Klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

b. 1 (Satu) klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Kesimpulan

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama Tomi Apri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Tomi Apri Wahyudi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalalm daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saksi Endra Syafrizal, saksi Roy Naca Sembiring Sembiring dan saksi Khaidir Ihsan yang merupakan anggota satnarkoba Polrestabes Medan adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, yang kemudian atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, kemudian para saksi langsung menuju ke lokasi kejadian sesampainya di lokasi kejadian para saksi melihat seorang laki – laki yang dicurigai menjual



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

narkotika jenis sabu dan menghampirinya sembari menyerahkan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mengatakan "*beli paket* 70" lalu laki-laki tersebut menerima uang tersebut dan meminta untuk menunggu sebentar, selang beberapa menit kemudian laki – laki tersebut kembali untuk menyerahkan sabu, melihat hal tersebut paraa saksi langsung melakukan penangkapan dan mengenalkan diri sebagai Polisi lalu ditemukanlah 1 (satu) klip kecil berisi sabu dan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan uang kembalian pembelian sabu dari tangan kanannya. Selanjutnya para saksi mengintrogasi laki-laki tersebut tentang kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan laki – laki yang mengaku bernama terdakwa Tomi Apriwahyudi mengakui sabu tersebut merupakan miliknya untuk dijual kembali kepada orang lain yang sebelumnya didapatkan dari laki – laki bernama Yogi (Belum tertangkap) di sebuah tempat tongkrongan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, Kemudian para saksi meminta menunjukkan rumah tersebut dan sesampainya di rumah tersebut, para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkusan klip besar yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu dari sudut rumah tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik Yogi yang berhasil melarikan diri. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 7865/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangai oleh Debora M Hutagaol,.S,Si,.M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Si,.M.Farm,.Apt, pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan 1 (Satu) Klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

b. 1 (Satu) klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Kesimpulan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

A dan B adalah benar milik terdakwa atas nama Tomi Apri Wahyudi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Endra Syafrizal di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Roy Naca Sembiring Sembiring dan Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan ada orang yang menjual narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama dengan Tim mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu lalu saksi Roy Naca Sembiring melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) akan tetapi saksi Roy Naca Sembiring saat itu menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut diterima Terdakwa, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabunya, kemudian pada saat Terdakwa mau menyerakan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, saksi Roy Naca Sembiring bersama dengan Saksi dan Tim mengenalkan diri sebagai Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip besar yang berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu ditemukan di sebuah rumah yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Roy Naca Sembiring, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Endra Syafrizal dan Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan ada orang yang menjual narkotika jenis sabu, lalu Saksi bersama dengan Tim mendatangi tempat tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Tim melihat Terdakwa menjual narkotika jenis sabu lalu Saksi melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) akan tetapi saat itu Saksi menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah uang tersebut diterima Terdakwa, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil paket narkotika jenis sabunya, kemudian pada saat Terdakwa mau menyerakan narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, Saksi bersama dengan saksi Endra Syafrizal dan Tim mengenalkan diri sebagai Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) bungkus klip besar yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu ditemukan di sebuah rumah yang ditunjukkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut diajukan bukti surat berupa:

**1.** Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 221/12.37.00/2023 tanggal 2 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio, selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Gaharu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 1 (satu) bungkusan klip besar yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, berat bersihnya adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, berat bersihnya adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

**2.** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7865/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbp Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Akp R. Fani Miranda, S.T., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan pada pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan klip besar yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu Rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan klip besar yang berisikan 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu adalah milik saudara Yogi yang ditemukan di sebuah rumah tempat Terdakwa dan saudara Yogi biasanya nongkrong yang terletak di dekat tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) klip kecil berisi narkotika jenis sabu lainnya adalah narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Roy Naca Sembiring, sementara uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang kembalian yang akan diserahkan kepada saksi Roy Naca Sembiring karena sebelumnya uang yang diserahkan saksi Roy Naca Sembiring adalah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Yogi dengan cara setelah menerima pesanan dari saksi Roy Naca Sembiring kemudian Terdakwa mendatangi saudara Yogi untuk mengambil narkotika jenis sabu paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Roy Naca Sembiring sambil menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Roy Naca Sembiring, setelah saudara Yogi menyerahkan narkotika jenis sabu paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang kembalian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai lagi saksi Roy Naca Sembiring untuk menyerahkan paket narkotika jenis sabu yang dipesan saksi Roy Naca Sembiring tersebut dan uang kembaliannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat menyerahkannya, Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Naca Sembiring beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari saudara Yogi hanya saat ada pembeli yang memesan dan narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa biasanya adalah paket harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang kembalian yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu;
4. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**1.** Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Endra Syafrizal dan Roy Naca Sembiring bersama Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sekitaran tempat Terdakwa ditangkap ada orang yang menjual narkotika jenis sabu;

**2.** Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal warna putih, 1 (satu) klip kecil berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu dan uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu Rupiah);

**3.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 221/12.37.00/2023 tanggal 2 Desember 2023, berat bersih 1 (satu) bungkus klip besar yang berisikan 1 (satu) klip plastik berisi kristal warna putih adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) klip kecil berisi kristal



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

warna putih yang juga disita dari Terdakwa adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

**4.** Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 7865/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**5.** Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu adalah milik saudara Yogi yang ditemukan di sebuah rumah tempat Terdakwa dan saudara Yogi biasanya nongkrong yang terletak di dekat tempat Terdakwa ditangkap, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah narkotika jenis sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Roy Naca Sembiring, sementara uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang kembalian yang akan diserahkan kepada saksi Roy Naca Sembiring karena uang yang diserahkan saksi Roy Naca Sembiring sewaktu akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**6.** Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dijual Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Yogi dengan cara setelah menerima pesanan dari saksi Roy Naca Sembiring kemudian Terdakwa mendatangi saudara Yogi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Roy Naca Sembiring sambil menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Roy Naca Sembiring, setelah saudara Yogi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang kembalian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai lagi saksi Roy Naca Sembiring untuk menyerahkan paket Narkotika Golongan I



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jenis sabu yang dipesan saksi Roy Naca Sembiring tersebut dan uang kembaliannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat menyerahkannya, Terdakwa ditangkap oleh saksi Roy Naca Sembiring dan Endra Syafrizal beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

**7.** Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu dari saudara Yogi hanya saat ada pembeli yang memesan dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual Terdakwa biasanya adalah paket harga Rp50.000,00. (lima puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) per hari;

**8.** Bahwa Terdakwa sudah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu selama 1 (satu) minggu;

**9.** Bahwa tujuan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

**10.** Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu;

**11.** Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa uang sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) adalah uang kembalian yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring, sedangkan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu adalah alat yang digunakan untuk memindahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari satu pembungkus ke pembungkus lainnya;

**12.** Bahwa Terdakwa merasa bersalah;

**13.** Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika pada tahun 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Tomi Apri Wahyudi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan 8 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena pertimbangan sebagai berikut:

- penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang menjelaskan bahwa di tempat penangkapan Terdakwa terjadi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dijual Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring tersebut diperoleh Terdakwa dari saudara Yogi dengan cara setelah menerima pesanan dari saksi Roy Naca Sembiring kemudian Terdakwa mendatangi saudara Yogi untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Roy Naca Sembiring sambil menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Roy Naca Sembiring, setelah saudara Yogi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) dan uang kembalian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjumpai lagi saksi Roy Naca Sembiring untuk menyerahkan paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan saksi Roy Naca Sembiring tersebut dan uang kembaliannya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat itulah Terdakwa ditangkap;
- Terdakwa sudah 1 (satu) minggu menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Tanjung Mulia Gg. Juru Kunci Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan tersebut;
- barang bukti uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah) adalah uang kembalian yang diterima Terdakwa dari saudara Yogi yang akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Roy Naca Sembiring karena Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan saksi Roy Naca Sembiring adalah paket harga Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu Rupiah) sementara uang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang diserahkan saksi Roy Naca Sembiring kepada Terdakwa adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur kedua tersebut, menurut pendapat Majelis unsur ketiga ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan atau diperjualbelikan secara bebas, sementara itu barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu, oleh karena sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam rangka jual beli Narkotika Golongan I tersebut dan agar barang-barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana di bidang narkotika, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah), oleh karena uang kembalian milik saksi Roy Naca Sembiring yang melakukan penyamaran dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, maka adalah patut barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Roy Naca Sembiring;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara narkotika pada tahun 2010;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan terdakwa Tomi Apri Wahyudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
**5.** Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening besar yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah pipet bekas sendok sabu, **dimusnahkan**;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah), **dikembalikan kepada saksi Roy Naca Sembiring**;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., dan Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benyamin Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui persidangan secara elektronik.

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H. | Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. |
| Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*